

1502086-88.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... [processo 0006744-45.2015.8.26.0047 (tráfico), desta Vara - fls. 348/349], fica compensada pela atenuante da confissão. Desse modo, a pena intermediária se mantém em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502086-88.2021.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502086-88.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2197417/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 19171478 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 3001/21/506

- DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2197417 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 3001/21/506 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL APARECIDO PEREIRA JUNIOR e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

DANIEL APARECIDO PEREIRA, RENAN HENRIQUE PEREIRA e DANIEL APARECIDO PEREIRA JÚNIOR foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, porque, no dia 21 de julho de 2021, por volta de 19:00 h, no Sítio São José, localizado na Água da Cruz, nesta Cidade e Comarca de Assis, agindo em concurso, subtraíram, para si, 2 galões de plástico de 200 litros e 1 mangueira com sessenta metros, avaliados no valor total de R\$ 460,00, pertencentes a Cleber José Benelli e José Roberto de Oliveira.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo o apurado, na ocasião, os denunciados subtraíram os bens acima descritos do sítio das vítimas e os colocaram dentro da carreta de reboque acoplada ao veículo

Gol em que trafegavam, sendo descobertos logo após a prática do crime, pela vítima Cleber, que cruzou com eles no caminho quando ia rumo à sua propriedade e viu os galões dentro da carretinha. A vítima então foi até a sua propriedade e constatando o furto dos bens saiu atrás dos denunciados, interceptou o veículo deles e lhes disse que aqueles objetos lhe pertenciam. A vítima mandou eles retornarem e devolverem, o que fizeram.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu todos à Delegacia de Polícia. Recebida a denúncia (fl. 178), os réus foram citados (fls. 212 e 214) e apresentaram respostas à acusação (fls. 226/228 e 230/232). Ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 269/272).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e interrogados os réus.

As partes se manifestaram em memoriais.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Com efeito, em relação ao corréu DANIEL APARECIDO PEREIRA JÚNIOR, considero ser mesmo caso de improcedência da ação penal.

Isso porque, como se vê, desde a primeira fase da persecução penal, negou seu envolvimento com a subtração, negativa confirmada pelos corréus, que, sob o crivo do contraditório, voltaram a declarar que Daniel Júnior não concorreu para a subtração dos bens referidos na denúncia, tendo, inclusive, pedido que os pegassem. Assim, patente a ausência de prova da adesão de Daniel Júnior à conduta, razão pela qual se impõe sua absolvição.

Por outro lado, no que tange aos demais corréus, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 24/27), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 28), auto de avaliação (fl. 121), bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

Nesse sentido, a vítima Cleber José Benelli declarou que, na data dos fatos, por volta de 19:00h, cruzou com um veículo Gol que carregava tambores atrás, automóvel que estava vindo da direção de seu imóvel. Deslocou-se até sua propriedade e constatou que faltavam dois tambores de água de 200 litros cada e uma mangueira. Então, foi atrás do veículo e o encontrou a alguns metros de sua propriedade. Desceu do carro e disse aos ocupantes do Gol que aqueles tambores eram pertencentes à sua propriedade, solicitando que devolvessem os objetos. Os três homens retornaram e devolveram os bens. Ligou para seu sócio, José Roberto, que por sua vez ligou para a polícia. Os policiais foram até o local e conduziram todos para a delegacia.

A vítima José Roberto de Oliveira relatou que recebeu telefonema de Cleber, o qual disse que pessoas haviam ingressado no sítio e furtado dois tambores de água de 200 litros cada e uma mangueira. O veículo dos furtadores foi interceptado por Cleber e os indivíduos devolveram os objetos. Diante da notícia, ligou para a polícia e foi até o local. Não conhecia os três homens, os quais afirmaram que realmente subtraíram os objetos, dizendo que estavam precisando do material.

A testemunha Ricardo José Alves, arrolada pela Defesa, afirmou que conhece os réus, os quais prestavam serviços para a comunidade religiosa que preside. Tomou conhecimento do crime pelo qual estão sendo processados e ficou surpreso com o ocorrido. Eles tinham uma fábrica de móveis.

O réu DANIEL APARECIDO PEREIRA e RENAN HENRIQUE PEREIRA confessaram a prática do furto, afirmando que estavam precisando daqueles bens, para utilização no sítio onde moram, e resolveram realizar a subtração. Porém, Daniel Júnior não participou da subtração e, além disso, pediu que eles não praticassem tal ato, mas eles o ignoraram. Colaram os bens no carro e, quando haviam se deslocado alguns metros, foram abordados por um dos proprietários, que os mandaram voltar e recolocar os bens no local de onde haviam subtraído, o que atenderam.

Destarte, não resta dúvida de que, agindo em concurso de agentes, os corréus Daniel Aparecido Pereira e Renan Henrique Pereira subtraíram para si os bens pertencentes à vítima Cleber e José Roberto, comportamento que se amolda ao tipo penal descrito no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal.

Além de tratar-se de conduta formalmente típica, é também dotada de tipicidade material, uma vez que não se pode afirmar que a quantia de R\$ 460,00 seja

insignificante e incapaz de ofender o bem jurídico tutelado pela regra jurídica, qual seja, o patrimônio.

Por fim, como visto, quando abordado por um dos proprietários dos bens subtraídos, os réus já os haviam colocado no carro e já se encontravam em deslocamento, de modo que, nesse contexto, é inequívoca a inversão da posse, o que é suficiente à consumação do tipo penal.

Dessa forma, considerando-se que os réus incidiram em fato típico (que se amolda ao art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

DANIEL APARECIDO PEREIRA:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal para o caso de furto qualificado, ou seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência [processo 0003110-75.2014.8.26.0047 (roubo majorado), da 1ª Vara Criminal local – fls. 357/358], fica compensada pela atenuante da confissão. Desse modo, a pena intermediária se mantém em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

RENAN HENRIQUE PEREIRA:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal para o caso de furto qualificado, ou seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência [processo 0006744-45.2015.8.26.0047 (tráfico), desta Vara – fls. 348/349], fica compensada pela atenuante da confissão. Desse modo, a pena intermediária se mantém em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus DANIEL APARECIDO PEREIRA e RENAN HENRIQUE PEREIRA ao cumprimento de 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, sendo 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento da pena: será o semiaberto para ambos condenados, tendo em vista que são reincidentes.

Substituição por pena restritiva de direitos: inviável para DANIEL APARECIDO PEREIRA e RENAN HENRIQUE PEREIRA, pois são reincidentes (art. 44, II, do CP).

Suspensão condicional da pena: incabível para DANIEL APARECIDO PEREIRA e RENAN HENRIQUE PEREIRA, pois são reincidentes (art. 77, I, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos dos sentenciados (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intimem-se os sentenciados para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA